

## CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO IV

### ROUBO QUALIFICADO

**Art. 157, § 3º** Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (latrocínio para a Lei 8.072/1990)

- Crimes qualificados pelo resultado, porque é o resultado lesão corporal grave ou morte que vai gerar uma dessas qualificadoras.
- Subtração dolosa + violência dolosa + resultado doloso ou culposos: para que haja uma dessas qualificadoras é preciso que o agente tenha a intenção de cometer uma subtração, uma violência dolosa sendo praticada, e o resultado deve ser doloso ou culposos.



Quando o agente pratica o roubo consumado, mas a pessoa morre por outro motivo (infarto depois de grave ameaça, por exemplo) o roubo não é qualificado. No entanto, pode-se responder por homicídio na modalidade culposa, porque era um evento previsível.

Quando a Lei dispõe sobre uma lesão corporal grave, está usando o sentido amplo: referindo-se tanto a lesões corporais graves do parágrafo primeiro do artigo 129, bem como as lesões corporais gravíssimas do artigo 129, parágrafo segundo.



O agente assalta com uma arma de fogo e dá uma coronhada com a arma, sem intenção de matar, mas com a força usada acaba matando a vítima. Nesse caso, a subtração foi dolosa, a violência foi dolosa e o resultado morte foi culposos, logo a situação é latrocínio, já que da violência praticada gerou morte. Quando o resultado for gerado de maneira culposa há a hipótese de crime preterdoloso, ou seja, aquele em que o agente tem dolo na conduta e culpa no resultado.

O latrocínio existe quando o agente quis provocar a morte da vítima para subtrair (matar para roubar, roubar e depois matar). Além disso, essas hipóteses qualificadoras vão acontecer mesmo quando não se quis gerar um desses resultados, mas que foram gerados pela violência praticada.



- Logo, podem ser resultados dolosos ou culposos.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

**Art. 157, § 3º** Se da violência resulta: (*Redação dada pela Lei n. 13.654, de 2018*)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

Pode ser a lesão corporal grave ou gravíssima.

- Lesão corporal leve: responde apenas por crime de roubo simples. A violência é um dos meios da prática de roubos simples, portanto o crime absorve o crime de lesão corporal leve. Não se responde autonomamente ou como majorante. Princípio da consunção.
- Momento consumativo: efetiva lesão corporal grave ou gravíssima gerada na vítima, ainda que não haja subtração. Exemplo: cortar o braço para subtrair o relógio. O momento consultivo não vai ser o momento da subtração.

**Art. 157, II** – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

- Crime complexo: fusão do crime de roubo mais homicídio.
- Crime pluriofensivo: atinge bem patrimonial e o bem jurídico da vida.
- A violência deve ser dolosa (ainda que o resultado morte seja culposo): matar para roubar ou roubar e matar.
- Nexo causal entre o roubo e a morte: a morte e o roubo têm que estar ligadas.
- Há latrocínio nas seguintes situações?

1) Dois agentes (Caio e Tício), em conluio, praticam um roubo. Após a consumação do roubo, Caio mata Tício para ficar com o proveito do crime: não há latrocínio.

2) João mata seu desafeto, Carlos. Após a consumação do homicídio, João aproveita a oportunidade e subtrai o relógio e aparelho celular de Carlos: não há nexo causal entre a morte e o roubo, logo não é latrocínio. João responde por homicídio e furto.

| Roubo     | Homicídio | Latrocínio |
|-----------|-----------|------------|
| Consumado | Consumado | Consumado  |
| Consumado | Tentado   | Tentado    |
| Tentado   | Consumado | Consumado  |
| Tentado   | Tentado   | Tentado    |

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



O crime de latrocínio será considerado tentado, ainda que tenha havido a consumação da subtração, mas a morte não tenha sido gerada.

### **Súmula 610 do STF**

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Se não há a morte da vítima, há a tentativa de latrocínio.

Latrocínio – Crime contra o Patrimônio

### **Súmula 603 do STF**

A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri julgará os crimes dolosos praticados contra a vida: infanticídio, homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Havia o entendimento de que como no crime de latrocínio há um homicídio o Tribunal do Júri poderia julgar, no entanto o STF entendeu que o latrocínio é um crime contra o patrimônio e, portanto, deve ser julgado pelo juízo comum.



## **LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE MORTES**

- Subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de duas ou mais vítimas.

1) STJ e parcela da doutrina:

“Nos crimes de latrocínio, a prática de uma subtração, com dois resultados morte, é hipótese de reconhecimento do concurso formal impróprio.” (STJ, RvCr 4109/MT, 22/02/2018). Art. 70, 2ª parte, Desígnios autônomos = o agente responderia pela soma de dois latrocínios.

2) STF e parcela da doutrina: “Segundo entendimento acolhido por esta Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena, que, no caso, é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.” (STF, HC 96736/DF; RHC 133575/PR, julgado em 21/02/2017). Somente um crime de latrocínio.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## CONTINUIDADE DELITIVA

Não se reconhece a continuidade delitiva (artigo 71, CP) entre:

- 1) Roubo e latrocínio – apesar de estarem previstos no mesmo artigo, tutelam bens jurídicos distintos.
- 2) Roubo e furto – crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas. Para que haja continuidade delitiva precisa de dois crimes da mesma espécie.
- 3) Roubo e extorsão – crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas.



## HEDIONDEZ NO CRIME DE ROUBO

Somente o latrocínio era considerado hediondo até 22 de janeiro de 2020. A partir do dia posterior há cinco hipóteses de roubo que são consideradas crimes hediondos.

Há cinco hipóteses de roubo que são consideradas hediondas, conforme Lei n. 8.072/1990:

**Art. 1º** São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados:

II – roubo:

- a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V);
- b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);
- c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |